계약금 계약

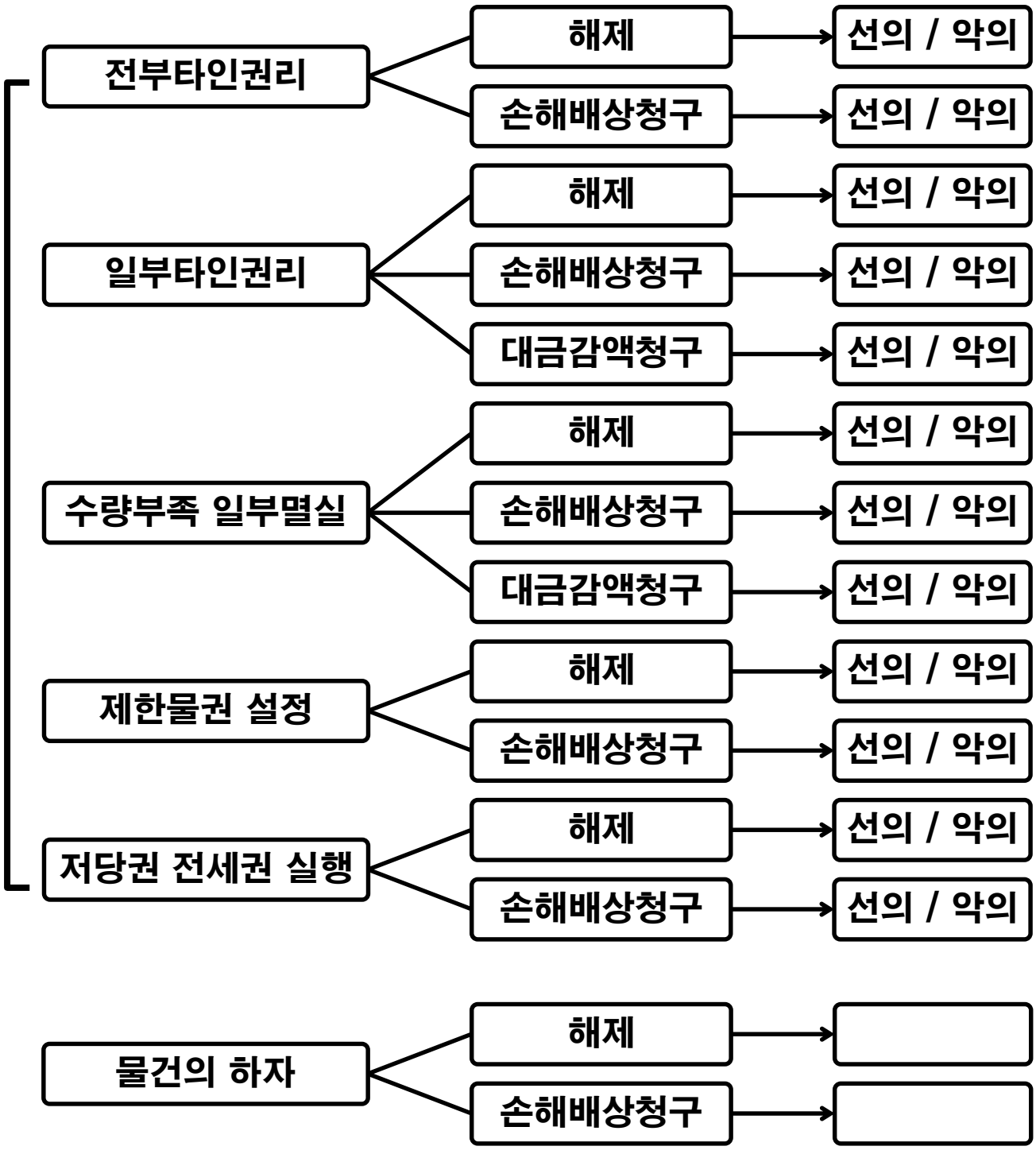
계약금 계약의 성질

- 낙성계약 / 요물계약 / 주된계약 / 종된계약
- 계약금 계약은 (계약금 약정 / 계약금 지급) 당시 성립
- 매매 계약이 무효인 경우 계약금 계약 → 유효 / 무효
- 계약금은 (해약금 / 위약금)으로 추정
- 위약금은 (손해배상예정 / 위약벌)로 추정
- 계약 법정해제되면 원칙적으로 계약금 (반환 / 몰수)

해약금에 의한 해제

- 계약금 일부 지급의 경우 → (약정 / 지급) 금액 배액
- 계약금 수령하지 않으면 → 공탁 (필요 / 불필요)
- 중도금 지급 이후에 → 계약금 해제 (가능 / 불가능)
- 토지거래허가 이후에 → 계약금 해제 (가능 / 불가능)
- 대금청구소송 이후에 → 계약금 해제 (가능 / 불가능)
- 계약금 해제의 경우 원상회복의무 → 인정 / 부정
- 계약금 해제의 경우 손해배상책임 → 인정 / 부정

담보책임의 내용


전부타인권리
해제
선의 / 악의
손해배상청구
선의 / 악의
일부타인권리
해제
선의 / 악의
손해배상청구
선의 / 악의
대금감액청구
선의 / 악의
수량부족 일부멸실
해제
선의 / 악의
손해배상청구
선의 / 악의
대금감액청구
선의 / 악의
제한물권 설정
해제
선의 / 악의
손해배상청구
선의 / 악의
저당권 전세권 실행
해제
선의 / 악의
손해배상청구
선의 / 악의
물건의 하자
해제
손해배상청구

담보책임 판례

- 가등기→본등기
  - 해제 → 선의 / 악의
  - 손해배상청구 → 선의 / 악의
- 가압류→강제경매
  - 해제 → 선의 / 악의
  - 손해배상청구 → 선의 / 악의
- 약속한 성능에 미달한 경우 물건의 하자 (인정 / 부정)
- 법률적 제한으로 건축 불가능하면 (권리 / 물건)의 하자
- 물건의 하자 담보책임에 (제척기간 / 소멸시효) 적용
- (권리 / 물건)의 하자 담보책임은 경매에 적용 불가능
- 법률관계가 무효인 경우 담보책임 (인정 / 부정)

환매

- 환매권 양도, 상속, 대위 등 → 가능 / 불가능
- 환매특약은 매매와 동시에 → 필요 / 불필요
- 환매권 행사에 상대방 승낙 → 필요 / 불필요
- 부동산 환매기간 → ( )년 이내
- 환매기간 연장 → 가능 / 불가능
- 환매특약 등기하면 제3자에게 대항 → 가능 / 불가능

지상물매수청구권

	포기특약	채무불이행 해지 시	행사기간
지상물매수청구	(유효 / 무효)	(가능 / 불가능)	규정 없음
부속물매수청구	(유효 / 무효)	(가능 / 불가능)	규정 없음
비용상환청구	(유효 / 무효)	(가능 / 불가능)	( )월

지상물매수청구

- 임차인의 갱신청구에 대한 거절 → 가능 / 불가능
- 지상물매수청구에 대한 거절 → 가능 / 불가능
- 임대인 해지통고시 갱신청구 생략 → 가능 / 불가능
- 미등기, 무허가 건물 매수청구 → 가능 / 불가능
- 동의 없이 지은 건물 매수청구 → 가능 / 불가능
- 저당권설정된 건물 매수청구 → 가능 / 불가능
- 걸쳐서 건립된 건물 전부 매수청구 → 가능 / 불가능

주택임대차보호법

적용범위

- 주택판단
  - (공부상 기준 / 실지 용도 기준) 판단
  - (임대차 계약 당시 / 판결 당시) 단판
- 주택의 대지를 주택에 포함하는지 여부 → 포함 / 불포함
- 미등기 무허가 건물 임대차에 적용 여부 → 적용 / 부적용
- 등기하지 않은 전세계약에 적용 여부 → 적용 / 부적용
- 일시사용 위한 임대차에 적용 여부 → 적용 / 부적용
- 법인이 임차인인 경우 적용 여부 (원칙) → 적용 / 부적용

임차인을 위한 제도

- 대항력 → (+) 다음날 0시
- 1년 약정한 경우 → (임대인 / 임차인)은 1년 주장 가능
- 법정갱신의 경우 → (임대인 / 임차인)은 해지통고 가능
- 우선변제권 → ( ) 하면 보증금 전액
- 최우선변제권 → ( ) 하면 보증금 일정액
- 집행요건 완화 → 목적물반환 (하고 / 없이) 경매 가능
- 갱신요구권 → ( )회 / ( )년으로 갱신

환산보증금 9억원 초과한 상가건물임대차

- 원칙 → 상가건물임대차보호법 (적용 / 부적용)
- 예외적 적용 → / / /

상가건물임대차의 갱신요구제도

- 요구기간 → 기간 만료 전 ( )
- 요구한도
  - 최초 임대차 (포함 / 제외) 10년
  - 법정갱신에 10년 한도 적용 (O / X)
- 거절사유
  - (2기 / 3기) 차임 연체한 경우
  - 임대인 동의 없이 (양도 / 전대)
  - (고의 / 중과실 / 경과실)로 파손
  - (철거 / 재건축 / 일부수선) 위해

상가건물임대차의 권리금 제도

- 보장기간 →
- 권리금회수 방해 손해배상 소멸시효 ( )년
- 갱신요구거절사유 있는 경우 권리금 보장 (O / X)
- 국공유 재산 임대차에 권리금 규정 적용 (O / X)
- 대규모 점포 임대차에 권리금 규정 적용 (O / X)
- 전대차 계약에 권리금 규정 적용 (O / X)
- ( )간 영리 사용 아니하면 신규임차인 거절 가능